

통 보

제 목 내·외부감사 처분요구 이행 지연

관 계 부 서 ○○○○○처

조 치 부 서 ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처에서는 감사원 「한국석유공사 기관운영 감사」(2019. 3. 7 ~ 3. 27)와 공사 감사실 「인사운영실태 종합감사」(2019. 6. 24 ~ 8. 9)에서 아래의 표와 같이 처분요구를 받았으나, 조치 기한 내에 이행을 완료할 수 없어 처분요구에 따른 이행 계획을 수립하고 이를 감사실에 통보하였다.

[표] 내·외부감사 처분요구 이행지연 사항

감사명 (처분요구일)	처분요구명	처분요구 내용	이행 계획
한국석유공사 기관운영 감사 (‘19.5.16)	징계감경 관련 인사규정 운용 부적정(통보)	■부장급 이상 관리직은 사장 포상으로는 징계감경을 받을 수 없도록 「인사규정 시행세칙」 개정	■노조와의 협의를 통한 사규 개정 추진
인사운영실태 종합감사 (‘19.10.7)	징계 감경규정 불합리(권고)	■일정 포상 요건만 되면 인사위원회가 반드시 징계를 감경하도록 되어 있는 규정을 합리적으로 개정	■노조와의 협의를 통한 사규 개정 추진



2. 관계규정 및 판단기준

「감사원법」 제34조의2(권고 등)에 따르면 감사원으로부터 권고 또는 통보를 받은 경우 해당기관의 장은 그 처리 결과를 감사원에 통보하여야 하며, 부득이하게 기한 내에 이행을 완료하지 못할 경우 조치계획을 우선 통보하고 조치 후 이행결과를 회보¹⁾하여야 한다. 또한 공사 「감사기준시행세칙」 제25조(조치결과 통보)에 따르면 자체감사 처분요구를 받은 담당부서의 장은 그 처리 결과를 감사실에 통보하여야 하며, 부득이하게 기한 내에 이행을 완료하지 못할 경우 조치계획을 우선 통보하고 조치 후 이행결과를 회보²⁾하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

징계감경을 제한하는 내용을 담고 있는 동 처분요구는 취업규칙 불이익 변경에 해당³⁾되는 바, 처분요구 이행을 위해서는 「근로기준법」 제94조(규칙의 작성, 변경 절차)⁴⁾에 따라 노동조합의 사전 동의⁵⁾가 필요하다.

-
- 1) ‘감사결과 후속조치 방법’에 따르면 권고, 통보사항의 경우 2개월 안에 집행이 가능한 사항은 그 기간 내에 적정한 조치를 하고 그 결과를 바로 회보. 집행에 2개월 이상이 소요되는 사항은 2개월 안에 추진일정·계획 등이 포함된 집행계획을 우선 회보한 후 집행계획에 따라 조치한 결과를 바로 회보
 - 2) 조치요구서 도달일로부터 변상명령은 3개월, 그 밖의 조치요구는 2개월 이내에 이행하고 그 결과를 감사실에 통보하여야 하며, 부득이한 사유로 기한 내 이행을 완료하지 못할 경우에는 감사실과 사전협의를 거쳐 해당기간 내에 추진일정 등을 포함한 조치계획을 우선 통보한 후 그 조치계획에 따른 이행결과를 회보하여야 함
 - 3) 취업규칙이란 사용자가 사업장의 질서유지 및 효율적 업무수행을 위하여 필요한 복무규율과 근로자 전체에 적용될 근로조건을 정한 준칙을 의미함. 여기서의 복무규율이란 근로자가 근로를 제공하는 과정에서 지켜야 할 작업질서에 관한 규칙과 이를 위반한 경우에 대한 제재를 포함하는 개념이며, 사규 인사규정, 복무규정 등 명칭과 형식에 관계없이 규율하고 있는 내용이 근로조건이나 복무규율에 관한 것이라면 취업규칙에 해당함(서울행정법원 2015. 5. 28. 선고 2014구합67086 판결, 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결)
 - 4) 근로기준법 제94조(규칙의 작성, 변경 절차) ① 사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.
 - 5) (부장급 이상 기관장 포상감경 제외 건에 대해서도 노조 동의 필요) 비록 취업규칙의 불이익변경 시점에는 어느 근로자 집단만이 직접적인 불이익을 받더라도 다른 근로자 집단에게도 변경된 취업규칙의 적용이 예상되는 경우에는 일부 근로자 집단은 물론 장래 변경된 취업규칙 규정의 적용이 예상되는 근로자 집단을 포함한 근로자 집단이 동의 주체가 된다.(대법원 2009.5.28. 선고 2009두2238 판결)



한편 [] [] [] [] 처에서는 상기의 감사 처분요구 이행을 위하여 노동조합에 관련 규정 개정에 대한 설명, 노사협의회 안건 상정 등을 통해 수차례 협의하였으나 현재까지도 노조 측의 동의를 받지 못하여 동 처분요구 이행이 지연되었다.

관계부서 의견 및 검토결과

[] [] [] [] 처는 감사원 감사 및 자체감사 지적사항을 조속히 이행하도록 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 [] [] [] [] 처장은 현재 이행이 지연되고 있는 감사 처분요구 사항을 조치 완료한 뒤 그 결과를 감사실로 회보하여 주시기 바랍니다. (통보)

